

Derechos constitucionales mexicanos: alcance, evolución y relevancia actual

Semana 7 - Reporte de lectura general

Alumno: Martín Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Profesor: Emma Liliana
Padilla Cano

Fecha de realización: 10 de agosto de 2026
Roma Norte, Ciudad de México

Resumen

Objetivo: Identificar y analizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante un reporte de lectura general que explique su alcance, su evolución y su relevancia práctica en el sistema jurídico mexicano.

Producto elaborado: Reporte de lectura general con introducción, desarrollo analítico, clasificación de derechos constitucionales, cuadro sintético de artículos relevantes, postura crítica y conclusión.

Enfoque de análisis: La Constitución no opera como listado decorativo de promesas; funciona como sistema de control del poder y como estructura mínima de protección de la dignidad. Por eso, el valor de los derechos constitucionales se mide por su capacidad de limitar abusos, ordenar la actuación estatal y producir condiciones reales de igualdad, libertad y justicia.

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. Desarrollo analítico de los derechos constitucionales	1
2.1. Origen, función y problema jurídico	1
2.2. Clasificación funcional y sentido práctico	2
2.3. Progresividad como criterio de interpretación	2
2.4. Aplicación jurídica y control constitucional	3
3. Conclusión	5
Referencias	5

Índice de Tablas

1. Clasificación sintética de derechos constitucionales mexicanos	4
---	---

1. Introducción

Los derechos constitucionales mexicanos no pueden leerse como una suma pasiva de artículos. Funcionan como la parte más delicada del sistema jurídico porque fijan qué puede exigir la persona, qué debe respetar la autoridad y qué límites no puede romper el poder público sin perder legitimidad. Cuando esta capa protectora se debilita, la legalidad queda reducida a trámite; cuando se toma en serio, la Constitución deja de ser texto simbólico y se convierte en criterio real de control.

La planeación de la semana pide revisar el Título Primero de la Constitución, clasificar derechos civiles, políticos, sociales y colectivos, e identificar su evolución y relevancia actual. El punto importante no está sólo en enumerarlos. El problema de fondo consiste en entender cómo esos derechos organizan la convivencia, cómo frenan decisiones arbitrarias y por qué siguen siendo un campo de disputa práctica en temas como discriminación, acceso a la justicia, libertad de expresión, protección de pueblos indígenas, medio ambiente, trabajo y seguridad jurídica.

La postura que guía este reporte es que los derechos constitucionales valen en la medida en que obligan a traducir dignidad, igualdad y libertad en decisiones jurídicas concretas. Desde esta perspectiva, estudiar su clasificación sólo tiene sentido si al mismo tiempo se explica su función operativa, su desarrollo histórico y la consecuencia que producen para la práctica profesional del Derecho.

2. Desarrollo analítico de los derechos constitucionales

2.1. Origen, función y problema jurídico

En primer lugar, la Constitución de 1917 no es una lista decorativa, sino una respuesta jurídica a concentraciones de poder y desigualdad. Posteriormente, la reforma de 2011 vinculó la Carta magna con estándares internacionales de derechos humanos y consolidó los deberes estatales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026). Por tanto, el análisis debe centrarse en su operatividad y en su capacidad para traducir la dignidad en decisiones públicas.

2.2. Clasificación funcional y sentido práctico

Los **derechos civiles y políticos** funcionan como barreras frente a la arbitrariedad, porque protegen la igualdad, la libertad de expresión y el debido proceso. Por tanto, su eficacia no depende únicamente de su reconocimiento constitucional, sino también de la existencia de procedimientos y controles capaces de limitar la actuación de la autoridad (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026).

Los **derechos sociales** imponen obligaciones estatales relacionadas con la educación, la salud y el trabajo. Sin embargo, su reconocimiento formal no basta: requieren políticas públicas, presupuesto e implementación verificable para que la igualdad deje de ser meramente abstracta y produzca condiciones materiales de ejercicio.

Por su parte, los **derechos colectivos y estructurales** protegen comunidades y bienes comunes, como los pueblos indígenas, el ambiente y la función social de la propiedad. En consecuencia, su aplicación exige articular reconocimiento, participación y distribución de beneficios y cargas, especialmente cuando una decisión pública afecta a grupos o territorios determinados.

Desde un **marco ético**, la progresividad obliga a interpretar los derechos atendiendo a su impacto sobre la dignidad y no sólo a su formulación normativa. Considero que esta lectura permite evaluar si una medida amplía la protección, mantiene injustificadamente una desigualdad o produce un retroceso incompatible con la responsabilidad profesional del jurista (Singer, 1995, Ronquillo Armas, 2018).

2.3. Progresividad como criterio de interpretación

La progresividad opera como un criterio verificable que puede descomponerse en tres exigencias sucesivas:

- **No regresión:** la protección alcanzada no puede retroceder sin una justificación razonada y proporcional.
- **Medición de resultados:** evaluar un derecho exige constatar acceso efectivo y reparación, no sólo su enunciado normativo.
- **Rendición de cuentas:** toda decisión pública debe justificarse frente a quienes resultan afectados por ella.

De ese modo, el ejercicio profesional debe ir más allá del formalismo: el jurista administra impactos concretos sobre la dignidad, la igualdad y la libertad de las personas.

2.4. Aplicación jurídica y control constitucional

La aplicación jurídica exige, en primer lugar, identificar el derecho comprometido y precisar su alcance; posteriormente, determinar el estándar de control aplicable y, en consecuencia, proponer la vía de protección o reparación adecuada, ya sea preventiva, no jurisdiccional o jurisdiccional.

Por ejemplo, una detención arbitraria activa los artículos 14, 16 y 20; una negativa discriminatoria obliga a interpretar conjuntamente los artículos 1o. y 4o.; mientras que un conflicto indígena remite al artículo 2o. (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026).

La defensa efectiva combina prevención, denuncia, litigio estratégico y reparación; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aporta documentación y recomendación, pero no sustituye mecanismos judiciales (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2026).

Considero que la lectura sistemática con enfoque de dignidad es el criterio más útil: evita convertir la Constitución en formulario y obliga a conectar igualdad, debido proceso, acceso a la justicia y protección social.

Tabla 1: Clasificación sintética de derechos constitucionales mexicanos

Categoría	Art.	Alcance principal	Ejemplo actual de relevancia
Civil-político	1o.	Reconoce derechos humanos y prohíbe la discriminación.	Control de actos que excluyen por género, origen, discapacidad o condición social.
Colectivo	2o.	Reconoce la composición pluricultural y la autodeterminación indígena.	Consulta y reconocimiento de sistemas normativos indígenas en decisiones sobre territorio y comunidad.
Social	3o.	Garantiza el derecho a la educación.	Debate sobre acceso real, calidad y formación cívica en contextos desiguales.
Social	4o.	Protege igualdad, salud, vivienda, ambiente, familia, niñez y alimentación.	Litigios y políticas sobre salud, cuidados, agua, ambiente sano y protección familiar.
Social	5o.	Reconoce la libertad de profesión, industria, comercio o trabajo lícito.	Defensa frente a restricciones desproporcionadas para ejercer actividades productivas o profesionales.
Civil-político	6o.	Garantiza libertad de expresión y acceso a la información.	Transparencia y control ciudadano del gasto y de decisiones administrativas.
Civil-político	7o.	Protege la libertad de difundir opiniones e información.	Protección del periodismo crítico frente a censura o presión institucional.
Civil-político	8o.	Reconoce el derecho de petición.	Exigencia de respuesta fundada a escritos dirigidos a autoridades.
Civil-político	9o.	Protege la asociación y reunión pacífica.	Manifestaciones y organización estudiantil, sindical y ciudadana.
Civil-político	11	Reconoce libre tránsito y reglas sobre asilo y refugio.	Protección de movilidad y atención a personas desplazadas o migrantes.
Civil-político	14	Prohíbe retroactividad en perjuicio y exige debido proceso.	Nulidad de sanciones sin procedimiento legal previo.
Civil-político	16	Exige fundamentación y motivación en actos de autoridad.	Revisión de cateos, detenciones, aseguramientos y datos personales.
Civil-político	17	Garantiza acceso a la justicia y prohíbe autotutela.	Exigencia de tribunales eficaces, plazos razonables y mecanismos alternos.
Civil-político	18	Regula el sistema penitenciario con base en reinserción social.	Debate sobre condiciones carcelarias y respeto a derechos de personas privadas de libertad.
Civil-político	20	Establece derechos del proceso penal para imputados y víctimas.	Debido proceso, asesoría jurídica y reparación del daño en materia penal.
Civil-político	24	Garantiza libertad de convicciones, conciencia y religión.	Protección frente a imposiciones ideológicas o religiosas de la autoridad.
Estructural	25	Otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional.	Políticas económicas orientadas a bienestar y equidad.
Estructural	27	Regula propiedad, tierras, aguas y función social de los recursos.	Conflictos por territorio, uso de suelo, ejidos, energía y bienes nacionales.
Estructural	28	Prohíbe monopolios y protege competencia económica.	Control de concentraciones de mercado que afectan precios y acceso a servicios.
Garantía extraordinaria	29	Regula la suspensión o restricción de derechos en situaciones excepcionales.	Límite constitucional para evitar abusos incluso en emergencias.
Social	123	Reconoce derechos laborales individuales y colectivos.	Debate sobre jornadas, salario digno, seguridad social y libertad sindical.

3. Conclusión

Los derechos constitucionales mexicanos no son un inventario neutro, sino una arquitectura que limita el poder y protege la persona. Su clasificación (civiles, políticos, sociales, colectivos y estructurales) ayuda a identificar funciones distintas: unos frenan abusos inmediatos; otros exigen prestaciones materiales; otros protegen comunidades y recursos.

La reforma de 2011 y la progresividad constitucional obligan a medir la eficacia de los derechos por sus resultados reales, no por su sola existencia. Para la práctica jurídica esto significa argumentar con enfoque de dignidad, conectar normas con políticas públicas y priorizar remedios que produzcan efectos verificables en la vida de las personas.

Interpretar derechos exige más que citar artículos: exige criterio ético, atención al contexto y responsabilidad pública. Cuando esa exigencia se asume, el Derecho recupera su función esencial: garantizar condiciones mínimas de justicia y dignidad.¹

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Constitución política de los estados unidos mexicanos”, 2026, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>. Texto vigente consultado en 2026.

Singer, P., ed., Compendio de ética. Alianza Editorial, 1995.

Ronquillo Armas, L. A., Ética general y profesional. Editorial Mar y Trinchera, 2 ed., 2018.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Marco normativo”, 2026, <https://www.cndh.org.mx/tipo/1583/marco-normativo>.

¹ En la elaboración de este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la organización y revisión del texto, conforme a los Lineamientos para el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en el ámbito académico de la UnADM. El análisis, la selección de fuentes y la postura sostenida son de mi autoría.